ג' בתשרי התשפ"ג
28 בספטמבר 2022

חוזר גופים מוסדיים 2022-9-28
סיווג: כללי

מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון

1. כללי

ביום 17 בפברואר 2015 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל (להלן – **החוזר הקודם**). החוזר הקודם קובע כללים לעניין מסלולי ההשקעה שגוף מוסדי רשאי לנהל בקופות גמל ובפוליסות ביטוח חיים שאינן קופות ביטוח שבניהולו.

בחוזר הקודם הוסדרו כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולי השקעה מתמחים. לחוזר צורפה "רשימת מסלולי השקעה" ונקבע כי גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול השקעה מתמחה רק אם מדיניות ההשקעה התקנונית מופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה. כן נקבעו מגבלות על מספר המסלולים המתמחים שגוף מוסדי רשאי לנהל בכל סוג קופת גמל.

בחודש נובמבר 2021 פורסם הדוח הסופי של הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבחינת הוצאות ישירות שרשאי גוף מוסדי להשית על החוסכים, בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל (להלן – **הוועדה**) היישום של העקרונות הגלומים בהמלצות הוועדה אשר דנים במסלולי ההשקעה שגוף מוסדי רשאי לנהל מובאים בחוזר זה.

מטרות חוזר זה, הינן לעדכן ולהרחיב את מגוון מסלולי ההשקעה המתמחים שגוף מוסדי רשאי לנהל, תוך יישום של המלצות הוועדה, וכל זאת, באופן שצפוי להביא לחיזוק המנגנון התחרותי בענף החיסכון הפנסיוני תוך הגברת כוח המיקוח של החוסכים כלפי החברות המנהלות.

2. הוראות

בחוזר מסלולי השקעה יבואו השינויים המפורטים בתיקוני מהדורה, בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל כהגדרתן בחוזר זה או המנהלים פוליסות ביטוח חיים שאינן קופות ביטוח.

4. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בינואר 2023.

ד"ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח-תיקון הוראות בשינויי מהדורה

מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16, 35 ו- 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – **חוק הפיקוח על קופות גמל**), ולפי סעיפים 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – **חוק הפיקוח על הביטוח**), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

כיום מרבית הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולים "כלליים" ללא התחשבות במאפייניו של כל חוסך וחוסך, לרבות בגילו. מצב דברים זה מביא לכך שחלק ניכר מהעמיתים חשופים לסיכוני השקעה במוצר החיסכון הפנסיוני שבו הם חוסכים, אשר אינם עולים בקנה אחד עם רמת הסיכון המתאימה להם על פי מאפייניהם.

מטרת חוזר זה לקבוע כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. כמו כן, על מנת לאפשר לעמית לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולמנוע את הטעייתו, במקרים שבהם העמית בוחר באופן אקטיבי את מסלול ההשקעה אליו ישויכו חסכונותיו, מסדיר החוזר כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים (מתמחים ושאינם מתמחים).

2. הגדרות

זכאי קיים – מי שהיה זכאי לקבל קצבה מקרן חדשה מקיפה לפני יום 1 בינואר 2004;

יום התחילה - יום תחילתו של חוזר זה לפי סעיף 16 לחוזר זה;

מדד המחירים לצרכן – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מדיניות ההשקעה התקנונית – מדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה במקרה של קופת גמל שאינה קופת ביטוח, או בנספח מסלולי ההשקעה במקרה של קופת ביטוח או של פוליסה שאינה קופת ביטוח;

מדיניות השקעה צפויה – כמשמעותה בחוזר גופים מוסדיים 2009-9-13, שעניינו הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלו;

מודל השקעות תלוי גיל – מסלולי ברירת המחדל והתנאים לצירוף עמיתים למסלולים אלה ולמעבר עמיתים ביניהם כאמור בסעיף 4 לחוזר זה;

מסלול אירוח – מסלול השקעה שבו הגוף המוסדי מנהל את כספי העמיתים באמצעות מנהל השקעות חיצוני;

מסלול ברירת מחדל – מסלול השקעה הנכלל במודל השקעה תלוי גיל כאמור בסעיף 4 לחוזר זה;

מסלול השקעה בדמי ניהול משתנים – כהגדרתו בתקנות דמי ניהול;

~~**מסלול למקבלי קצבה המיועד לזכאים קיימים, מסלול בסיסי למקבלי קצבה ומסלול מתמחה למקבלי קצבה** - כהגדרתם בסעיף 5 לחוזר זה;~~

מסלולי השקעה למקבלי קצבה – מסלול למקבלי קצבה המיועד לזכאים קיימים, מסלול למקבלי קצבה קיימים, מסלול בסיסי למקבלי קצבה ומסלול מתמחה למקבלי קצבה כהגדרתם ברשימת מסלולי השקעה;

מסלול השקעה עוקב מדדים - מסלול השקעה העומד בכל התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5 בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה;

מסלול השקעה מתמחה – מסלולים המפורטים ברשימת מסלולי השקעה תחת האשכולות הבאים:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

- אשכול 1 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים;
- אשכול 2 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי עם דמי ניהול משתנים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים, בהם נגבים דמי ניהול משתנים על ידי הגוף המוסדי בהתאם לתשואה שהושגה;
- אשכול 3 - מסלולי השקעות ישירות בנכסים סחירים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות בנכסים סחירים;
- אשכול 4 - מסלולי השקעה עוקבי מדדים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות במכשירים עוקבי מדדים;
- אשכול 5 - מסלולי השקעה אמונה וקיימות – מסלולי השקעה שמתמחים בניהול השקעות בהתאם לכללי הלכה דתית או השקפת עולם בתחומי הקיימות והסביבה.

מסלול כללי – מסלול השקעה שאינו מסלול מתמחה, אינו מסלול ברירת מחדל ואינו מסלול למקבלי קצבה;

~~**מסלול מתמחה** – מסלול מתמחה באפיק השקעה, מסלול מתמחה בתחום השקעה, מסלול מתמחה במכשיר השקעה, מסלול מתמחה משולב, מסלול מתמחה באוכלוסיית יעד או מסלול מתמחה אחר;~~

~~**מסלול מתמחה אחר** – מסלול השקעה מתמחה שאישר הממונה בהתאם לסעיפים 6(ב) ו- 7(ד) לחוזר זה;~~

~~**מסלול מתמחה באפיק השקעה** – מסלול השקעה מתמחה שההתמחות בו היא בחשיפה לנכסים מסוג מסוים;~~

~~**מסלול מתמחה במכשיר השקעה** – מסלול השקעה המתמחה בחשיפה למדד העונה על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים;~~

~~**מסלול מתמחה בתחום השקעה** – מסלול השקעה מתמחה שההתמחות בו אינה מגבילה את החשיפה לנכסים בהם ניתן להשקיע במסלול אלא יש בו הגבלה אחרת, כגון "חו"ל";~~

~~**מסלול מתמחה משולב** – מסלול השקעה אשר הגוף המוסדי קבע לגביו מגבלת השקעה לעניין חשיפה למניות ואגרות חוב;~~

~~**מסלול מתמחה באוכלוסיית יעד** – מסלול שקבע גוף מוסדי לגביו אוכלוסיית יעד במדיניות ההשקעה התקנונית כאמור בהוראות סעיף 7(ג) לחוזר זה;~~

מקבל קצבה – מי שקופת הגמל משלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים או קצבת נכות;

מקבל קצבה קיים - מי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018);

עמית – למעט עמית שיתופי;

עמית חדש – אחד מאלה:

(1) עמית אשר נפתח עבורו חשבון בקופת גמל, לאחר יום התחילה ולאותו עמית אין חשבון אחר בקופת הגמל, לרבות עמית שנפתח עבורו חשבון לצורך העברת כספים מקופת גמל אחרת לפי תקנות ההעברה;

(2) עמית אשר פתח חשבון נוסף בקופת גמל לאחר יום התחילה, לרבות חשבון שנפתח לצורך העברת כספים לפי תקנות ההעברה לאחר יום התחילה, ויראו בו עמית חדש לעניין החשבון הנוסף בלבד;

פוליסה שאינה קופת ביטוח – פוליסת ביטוח חיים שהוצאה על פי תכנית ביטוח משולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח;

קופת גמל –למעט קופת גמל מרכזית, קרן ותיקה, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל לחופשה, קופת גמל למטרה אחרת, קופת ביטוח מבטיחת תשואה ישנה, קופת גמל מבטיחת תשואה, קופת הגמל התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי וקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות;

קופת ביטוח מבטיחת תשואה ישנה – תוכנית ביטוח חיים מבטיחת תשואה שיש כנגד התחייבויותיה, כולן או חלקן, איגרות חוב מיועדות, ואשר שווקה לפני שנת 1992;

קופת גמל מבטיחת תשואה, קצבת זקנה וקצבת שאירים – כהגדרתן בתקנות דמי ניהול;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

קצבת נכות – כהגדרתה בתקנות דמי ניהול, למעט קצבת נכות הצמודה למדד על פי תנאים שנקבעו בפוליסת ביטוח;

רשימת מסלולי השקעה - רשימת מסלולי ההשקעה שיפרסם הממונה מעת לעת הכוללת פירוט של מסלולי ההשקעה האפשריים על פי חוזר זה, מדיניות ההשקעה התקנונית בכל מסלול ההשקעה ושם המסלול המתאים למדיניות השקעה;

תקנון הקופה – תקנון קופת גמל שאינה קופת ביטוח;

תקנות דמי ניהול – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשע"ב-2012;

תקנות הוצאות ישירות – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח – 2008;

תקנות ההעברה – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008.

3. כללים לניהול מסלולי השקעה בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה

גוף מוסדי ינהל, בכל אחת מקופות הגמל שאינן קרנות השתלמות ואינן קופת גמל להשקעה שבניהולו, מסלולי השקעה כמפורט להלן:

א. מסלולי השקעה אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים חדשים שלא בחרו במסלול השקעה אחר, במסגרת מודל השקעות תלוי גיל, כמפורט בסעיף 4 להלן;

ב. מסלולי השקעה המיועדים למקבלי קצבאות כמפורט בסעיף 5 להלן;

ג. מסלולי השקעה מתמחים אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים שבחרו במסלולי השקעה כמפורט בסעיף 6 להלן, לפי בחירת הגוף המוסדי;

ד. ~~מסלולי השקעה כלליים שגוף מוסדי רשאי להמשיך ולנהל לפי סעיף 6א להלן.~~ במסגרת פוליסות ביטוח שהן קופות ביטוח ששווקו לפני שנת 2004, גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול כללי.

4. מודל השקעות תלוי גיל

א. גוף מוסדי ינהל, בכל אחת מקופות הגמל שבניהולו שאינן קרנות השתלמות ואינן קופות גמל להשקעה, מספר מסלולי השקעה, אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים שלא בחרו במסלול אחר, לפי אחת מן החלופות המפורטות להלן, והכל לעניין נכסי עמיתים שלא משתלמת להם קצבה בשל נכסים כאמור:

1) שלושת מסלולי ההשקעה הבאים:

א) מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50;

ב) מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;

ג) מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 60.

2) מסלולי השקעה שיהיו מיועדים לקבוצה של עמיתים שתאריך לידתם מצוי בטווח של 5 שנים לפחות, אך לא יותר מעשר שנים. התנאים לפתיחת מסלול כאמור ולסגירתו ייקבעו בתקנון קופת הגמל.

ב. החל ביום התחילה יצרף גוף מוסדי עמית חדש לאחד ממסלולי ברירת המחדל המתאים לגילו, אלא אם כן ביקש עמית חדש להצטרף למסלול אחר.

ג. גוף מוסדי ישייך עמית החוסך במסלול ברירת מחדל אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, במועד שייקבע בתקנון הקופה, הסמוך למועד שבו העמית הגיע לגיל שבו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ד. גוף מוסדי יודיע לעמית על השיוך האמור בסעיף קטן (ג) לעיל, במסגרת הדיווח השנתי המפורט לעמיתים, העוקב למועד שבו תבוצע ההעברה, בהודעה אשר תכלול את המפורט להלן:

1) הסיבה שבשלה בוצע השיוך;

2) מדיניות ההשקעה הצפויה לפני השינוי ולאחריו;

3) מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.

ה. בחר גוף מוסדי בחלופה האמורה בסעיף 4(א)(2), יקבע מדיניות השקעה זהה, ככל הניתן, לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50, לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60 ולעמיתים שגילם לפחות 60.

ו. עמית שאינו עמית חדש יהיה רשאי להצטרף, אם בחר בכך, למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, לפי העניין, ויחולו בעניינו הוראות סעיף קטן (ג).

ז. עמית יהיה רשאי להצטרף, אם בחר בכך, למסלול ברירת מחדל שאינו מתאים לגילו, וכן לבחור להישאר במסלול ברירת מחדל שאינו מתאים עוד לגילו, לפי העניין, זולת אם החליט הגוף המוסדי שלא לאפשר לעמיתים להצטרף או להישאר במסלול ברירת מחדל כאמור.

ח. גוף מוסדי יישלח הודעה נפרדת בנוסח המפורט בנספח לחוזר זה לעמיתים במסלולים כלליים בקופות הגמל שאינן קרנות השתלמות שבניהולו לא יאוחר משישה חודשים לאחר יום התחילה.

ט. גוף מוסדי רשאי להחיל מודל השקעות תלוי גיל גם על העמיתים הקיימים בקופת הגמל, לרבות שיוך עמיתים קיימים בהתאם לסעיף קטן (ג), ובלבד שיפעל בעניין זה בהתאם להוראות סעיף 12(ב) לחוזר זה.

~~י. גוף מוסדי רשאי להקים מסלולים מותאמי גיל נוספים בהתאם לאחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף קטן (א)(1) ו- (2), שאינם מסלולי ברירת מחדל, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ז). מסלולים אלו יהיו מחקי-מדד(ים), אם מסלולי ברירת המחדל מנוהלים באופן אקטיבי, או להיפך, לפי העניין. כל אחד מהמסלולים במסגרת המודל הנוסף ייחשב כמסלול מתמחה בהתאם לסעיף 6(ב) לחוזר זה.~~

5. מסלול למקבלי קצבאות

א. בקרן פנסיה או בקופת ביטוח ינהל הגוף מוסדי חשבונות נפרדים שבהם ינוהלו הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות כלפי מקבלי הקצבאות ויקים מסלולי השקעה לניהול אותם נכסים בהתאם למפורט להלן לפי העניין:

1) מסלול למקבלי קצבה זכאים קיימים;

2) מסלול למקבלי קצבה קיימים;

3) מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול קצבה ברירת מחדל);

ב. גוף מוסדי המנהל קופת גמל לקצבה רשאי לנהל, בחשבון נפרד, מסלולי השקעה נוספים למקבלי קצבאות כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.

ג. גוף מוסדי יהיה רשאי שלא להעביר למסלול הבסיסי למקבלי קצבה, מקבלי קצבאות בקופות ביטוח, אשר החלו לקבל קצבה עד לסוף שנת 2015.

~~א. גוף מוסדי המנהל קופת גמל לקצבה ינהל חשבון נפרד שבו ינוהלו הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות כלפי מקבלי הקצבאות ויקים מסלול השקעה אחד לניהול אותם נכסים (להלן – **מסלול בסיסי למקבלי קצבה**).~~

~~ב. על אף האמור בסעיף קטן (א):~~

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

~~1) חברה מנהלת של קרן חדשה מקיפה תנהל חשבון נפרד שבו ינוהלו הנכסים העומדים כנגד כל ההתחייבויות כלפי מקבלי קצבאות, שאינם זכאים קיימים, וחשבון נפרד שבו ינוהלו כל הנכסים העומדים כנגד כל ההתחייבויות כלפי זכאים קיימים, ותקים מסלול השקעה נפרד לכל אחד מהחשבונות האמורים (להלן – **מסלול למקבלי קצבה המיועד לזכאים קיימים**).~~

~~2) גוף מוסדי המנהל קופת גמל לקצבה רשאי לנהל, בחשבון נפרד, מסלולי השקעה נוספים למקבלי קצבאות זקנה, שאינם זכאים קיימים (להלן – **מסלול מתמחה למקבלי קצבה**), שבהם ינוהלו הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות כלפי מקבלי קצבאות זקנה. מסלולים כאמור ינוהלו לפי הוראות סעיף 6 להלן, או באופן המחקה את מסלול ההשקעה האמור בסעיף 4(א)(1)(ב) לעיל באותו גוף מוסדי.~~

~~3) גוף מוסדי יהיה רשאי שלא להעביר למסלול הבסיסי למקבלי קצבה, מקבלי קצבאות בקופות ביטוח, אשר החלו לקבל קצבה עד לסוף שנת 2015.~~

6. מסלולי השקעה מתמחים

גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה מסלולי השקעה מתמחים כמפורט להלן:

א. מסלולי השקעה מתמחים ~~באפיק השקעה, בתחום השקעה או במכשיר השקעה ומסלולי השקעה מתמחים משולבים ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים~~ בהתאם לאשכולות הבאים שמפורטים ברשימת מסלולי ההשקעה:

1) אשכול 1 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי;

2) אשכול 2 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי בדמי ניהול משתנים;

3) אשכול 3 - מסלולי השקעה המתמחים בנכסים סחירים;

4) אשכול 4 - מסלולי השקעה עוקבי מדדים;

5) אשכול 5 - מסלולי אמונה וקיימות, למעט מסלול השקעה סביבתי אותו גוף מוסדי לא יהיה רשאי לנהל בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), על גוף מוסדי שאינו חברה מנהלת של קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל, לנהל לכל הפחות את מסלולי ההשקעה המתמחים הבאים:

1) מסלול השקעה משולב סחיר (מתוך אשכול 3);

2) מסלול השקעה עוקב מדדים גמיש (מתוך אשכול 4).

ג. גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול השקעה מאשכול 2, רק אם הגוף המוסדי מנהל גם מסלול השקעה באותה ההתמחות מתוך אשכול 1.

ד. דירקטוריון של גוף מוסדי יאשר כי מדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלול שונה באופן מובהק ממדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלול השקעה מתמחה אחר באותה קופת גמל או באותו נספח מסלולי השקעה, לפי העניין, וינמק את החלטתו. לעניין זה יובהר כי גוף מוסדי רשאי לנהל מסלול השקעה אחד בלבד מכל סוג מתוך מסלולי אמונה וקיימות (אשכול 5) המפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.

ה. האמור לעניין אישור הדירקטוריון כקבוע בסעיף קטן (ד), לא יחול לעניין מסלולי ההשקעה באשכול 2 ביחס למסלולי ההשקעה באשכול 1, בכפוף לרשימת מסלולי ההשקעה.

~~1) דירקטוריון הגוף המוסדי אישר כי מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול שונה באופן מובהק ממדיניות ההשקעות התקנונית של כל מסלול מתמחה אחר באותה קופת גמל או באותו נספח מסלולי השקעה, לפי העניין, והדירקטוריון נימק את החלטתו;~~

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

~~2) מדיניות ההשקעה התקנונית מופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה או שמדיניות ההשקעה התקנונית אינה מופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה אך הגוף המוסדי קיבל את אישור הממונה להקים מסלול כאמור.~~

~~ו. מסלולים מתמחים אחרים לפי אישור הממונה ובהתאם למפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.~~

~~ז. גוף מוסדי לא ינהל יותר מעשרה מסלולי השקעה מתמחים בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה שבניהולו.~~

~~6א. כללים לניהול מסלולים כלליים~~

~~גוף מוסדי יהיה רשאי להמשיך ולנהל מסלולי השקעה כלליים בקופת גמל שאינה קרן השתלמות, ובלבד שמסלול כאמור יהיה סגור להצטרפות של עמיתים שלא היו באותו מסלול ביום התחילה.~~

6א. כללים שיחולו על עמית שבחר במסלול השקעה כספי

א. עמית שבחר במסלול השקעה כספי יבחר בעת הצטרפותו למסלול כלהלן:

1) משך תקופת בחירתו במסלול הכספי (להלן בסעיף זה – **תקופת הבחירה**) מבין האפשרויות הבאות:

א) שישה חודשים;

ב) שנים עשר חודשים;

ג) עשרים וארבעה חודשים.

2) מסלול ההשקעה אליו יעביר הגוף המוסדי את הכספים מהמסלול הכספי בתום תקופת הבחירה.

ב. עד חודש לפני תום תקופת הבחירה, אך לא יותר מחודשיים לפני תום תקופה זו, ישלח הגוף המוסדי לעמית הודעה על מועד תום תקופת הבחירה. בהודעה יודיע הגוף המוסדי לעמית כי הכספים הצבורים במסלול הכספי צפויים לעבור למסלול אותו בחר בהתאם לסעיף קטן (א)(2) אלא אם יגיש לחברה המנהלת בקשה להעברה למסלול השקעה אחר או יבחר מחדש במסלול הכספי. להודעה כאמור יצורף טופס לבחירת מסלול השקעה.

ג. יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על עמית שבחר במסלול כספי טרם תחילתו של חוזר זה.

7. כללים לניהול מסלולי השקעה בקרנות השתלמות, בקופות גמל להשקעה ובפוליסות שאינן קופות ביטוח

א. גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל בקרנות השתלמות, בקופות גמל להשקעה ובפוליסות ביטוח שאינן קופות ביטוח מסלולי השקעה כמפורט ~~להלן~~ בסעיף 6 אך למעט החובה הקבועה בסעיף 6(ב).

ב. במסגרת פוליסות ביטוח שאינן קופות ביטוח ששווקו לפני שנת 2004, גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול כללי.

ג. גוף מוסדי יקבע בתקנון קופת גמל להשקעה או בפוליסה שאינה קופת ביטוח, מסלול השקעה ברירת מחדל.

ד. גוף מוסדי יקבע בתקנון קרן השתלמות מסלול השקעה ברירת המחדל אחד מבין המסלולים הבאים:

1. מסלול השקעה מתמחה גמיש.
2. מסלול השקעה עוקב מדדים גמיש.

~~א. שני מסלולים כלליים ובלבד שאחד ממסלולי ההשקעה יהיה מסלול פאסיבי-כללי כמשמעותו ברשימת מסלולי ההשקעה ומדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים תהיה כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.~~

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

~~א1. מסלולי השקעה כלליים נוספים, ובלבד שמסלול כאמור יהיה סגור להצטרפות של עמיתים שלא היו באותו מסלול ביום התחילה.~~

~~ב. מסלולים מתמחים משולבים, מסלולים מתמחים באפיק השקעה, בתחום השקעה או במכשיר השקעה ובלבד שהתקיימו לגביהם התנאים המפורטים בסעיף 6(א) לעיל.~~

~~ג. מסלולים מתמחים באוכלוסיות יעד, ובלבד שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:~~

~~1) ההבחנה בין אוכלוסיות היעד תהיה לעניין הבדלים המשליכים על אופן ניהול ההשקעות במסלול (לדוגמא, "אוהבי סיכון", "מייעדים למשיכה בשנה הקרובה" וכדומה);~~

~~2) דירקטוריון הגוף המוסדי אישר, בהחלטה מנומקת, כי:~~

~~א) אוכלוסיית היעד הקבועה במדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול שונה באופן מובהק מאוכלוסיית היעד הקבועה במדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלול מתמחה באוכלוסיית יעד אחרת באותה קופת גמל או באותו נספח מסלולי השקעה, לפי העניין;~~

~~ב) מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול שונה באופן מובהק ממדיניות ההשקעות התקנונית של כל מסלול מתמחה אחר באותה קופת גמל או באותו נספח מסלולי השקעה, לפי העניין.~~

~~3) מדיניות ההשקעה התקנונית מופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה או שמדיניות ההשקעה התקנונית אינה מופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה אך הגוף המוסדי קיבל את אישור הממונה להקים מסלול כאמור.~~

~~ד. מסלולים מתמחים אחרים לפי אישור הממונה ובהתאם למפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.~~

~~ה. גוף מוסדי לא ינהל יותר מעשרה מסלולי השקעה מתמחים בקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה ובפוליסות ביטוח שאינן קופות ביטוח שבניהולו.~~

~~ו~~ ה. גוף מוסדי רשאי להקים מסלולי אירוח במסגרת פוליסה שאינה קופת ביטוח שבניהולו בהתאם להוראות סעיף קטן (א). ~~(ד). לעניין הוראות סעיף קטן (ה),~~ יראו מסלול כאמור שיש לו מדיניות השקעה אחידה, כמסלול אחד, אף אם ניתן לבחור ולנהל את הכספים באמצעות מנהלי השקעות שונים.

8. איסור הטעיה בשם של קופת גמל או מסלול השקעה

גוף מוסדי לא יכנה קופת גמל, מסלול השקעה ~~כללי~~ בקופת גמל, פוליסה שאינה קופת ביטוח, בשם מטעה או העולה ממנו הבטחה להשגת או עמידה בקריטריון איכותי או כמותי או בשם שניתן להסיק ממנו על אופן ניהול ההשקעות בקופה או במסלול. לדוגמא: בטוחה, רווחית, סולידית, יציבה, איתנה, אגרסיבית.

9. כללים להתאמת שמו של מסלול השקעה למדיניות ההשקעה במסלול

א. שמו של מסלול השקעה יותאם למדיניות ההשקעה התקנונית בהתאם למפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.

ב. גוף מוסדי לא ישתמש בשם המופיע ברשימת מסלולי ההשקעה עבור מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה התקנונית שלו שונה ממדיניות ההשקעה המתאימה לו ברשימת מסלולי ההשקעה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

10 . רשימת מסלולי ההשקעה

א. באתר האינטרנט של ~~האגף~~ רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, תפורסם רשימת מסלולי ההשקעה, שבה תפורט מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולי ההשקעה השונים ושם המסלול המתאים למדיניות השקעה כאמור.

~~ב. בחר הגוף המוסדי במדיניות השקעה תקנונית שאינה מופיעה ברשימת מסלולי ההשקעה וקיבל את אישור הממונה להקמת מסלול כאמור לאחר יום תחילתו של חוזר זה, יתווספו מדיניות ההשקעה במסלול והשם המתאים למסלול לרשימת מסלולי ההשקעה.~~

ב. סבר הממונה כי נדרש שינוי ברשימת מסלולי השקעה לרבות שינוי במדיניות ההשקעה ~~המפורטת ברשימת מסלולי ההשקעה~~ או בשם ~~המתאים~~ למסלול ~~המופיע ברשימת מסלולי ה~~השקעה, יחול המפורט להלן:

1) יודיע הממונה לגופים המוסדיים על שינוי ברשימת מסלולי ההשקעה;

2) הודיע הממונה על שינוי כאמור, על הגופים המוסדיים לבצע את השינויים הנדרשים בתקנון הקופה או בנספח מסלולי ההשקעה בפוליסה, לפי העניין, בתוך שלושה חודשים, אלא אם הודיע הממונה אחרת בהודעה כאמור בסעיף ~~פסקה~~ קטן (ב)(1) לעיל.

11 . עיגון מסלולי ההשקעה בתקנון או בפוליסה ופרסומם באתר האינטרנט של גוף מוסדי

א. מסלולי ההשקעה שמנהל הגוף המוסדי בקופת גמל או בפוליסה שאינה קופת ביטוח, ~~לפי העניין~~, יעוגנו בתקנון הקופה ~~במקרה של קופת גמל שאינה קופת ביטוח~~, או בנספח מסלולי ההשקעה, לפי העניין, ~~במקרה של קופת ביטוח או פוליסה שאינה קופת ביטוח~~, בהתאם למפורט ברשימת מסלולי ההשקעה, כאשר מסלולי ברירת המחדל יופיעו תחילה.

ב. בתקנון של קופת גמל שאינה קרן השתלמות, אינה קופת גמל להשקעה או בפוליסה של קופת ביטוח, ייקבע בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) כי עמית המשויך למסלול ברירת מחדל שאינו מתאים עוד לגילו לפי המודל, ישויך למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של עמית שטרם החל לקבל קצבה מהקופה, להודיע על רצונו לעבור לכל מסלול השקעה אחר בקופה, או להישאר באותו מסלול, אם מאפשר זאת הגוף המוסדי, והכל בהתאם להוראות סעיף 4 לעיל.

ג. רשימת מסלולי ההשקעה שמנהל גוף מוסדי בקופת גמל, או בפוליסה שאינה קופת ביטוח, כפי שהיא מצויה בתקנון הקופה או בנספח מסלולי ההשקעה בפוליסה, לפי העניין, תפורט ~~צורף ל~~בטופס ההצטרפות לקופת הגמל או לפוליסה שאינה קופת ביטוח לא יאוחר מיום תחילתו של חוזר זה.

12 . שינוי ~~מדיניות השקעה תקנונית~~ התמחות במסלול השקעה

~~א. שינוי מדיניות השקעה תקנונית של מסלול השקעה יהיה בהתאם לאחד מהמקרים המפורטים להלן, ובלבד שנשלחה הודעה לעמיתים כאמור בסעיף קטן (ג) להלן:~~

א. ~~(1)~~ גוף מוסדי רשאי לשנות התמחות במסלול השקעה מתמחה, ~~לרבות להוסיף התמחות משנה~~ כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה ובלבד שהדירקטוריון אישר כי שינוי ההתמחות כאמור מיטיב לשקף את תמהיל ההשקעות במסלול המתמחה, כפי שהתנהל המסלול בכל אחת מהשנים החל משנה מיום הקמתו;

~~(2) גוף מוסדי רשאי לשנות את מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלול השקעה ממסלול כללי למסלול מתמחה, ובלבד שבתמהיל ההשקעה של המסלול, בכל אחת מהשנים החל משנה מיום~~

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

~~הקמתו, שיעור החשיפה הממוצע באפיק ההשקעה או בתחום ההשקעה שיופיע בשם המסלול המתמחה לא פחת מ-75%.~~

~~ב. על אף האמור בסעיף קטן (א) לעיל, רשאי גוף מוסדי לשנות את מדיניות ההשקעה התקנונית גם במקרים שלא מפורטים בסעיף האמור, ובלבד -~~

~~1) שדירקטוריון הגוף המוסדי נימק את החלטתו לבצע שינוי במדיניות ההשקעה התקנונית כאמור;~~

~~2) שהגוף המוסדי יישלח את ההודעה לעמיתים כאמור בסעיף קטן (ג) להלן במסגרת הודעה נפרדת במכתב נפרד.~~

~~ב1. גוף מוסדי רשאי לשנות מדיניות השקעה של מסלול השקעה לאחד ממסלולי ההשקעה הכלולים במודל השקעות תלוי גיל, ובלבד שיפעל לפי הוראות סעיף קטן (ב) לעיל.~~

ב. ~~ג.~~ גוף מוסדי אשר מבקש לבצע שינוי <u>בהתמחות</u> ~~מדיניות השקעה תקנונית~~ של מסלול השקעה, יודיע לעמיתים אודות השינוי האמור לפחות 45 ימים ולכל היותר שלושה חודשים לפני המועד המתוכנן לביצועו, בהודעה אשר תכלול את המפורט להלן:

1) פירוט של הנימוקים לשינוי;

2) הסבר לגבי משמעות השינוי לעניין גמישות ניהול ההשקעות באותו המסלול;

3) השוואה בין מדיניות ההשקעה התקנונית לפני השינוי ולאחריו;

~~4) במקרה של שינוי התמחות ממסלול כללי למסלול המתמחה באוכלוסיית יעד או למסלול המתמחה בתחום השקעה או ממסלול המתמחה באחד מאלה למסלול כללי, יוסיף הגוף המוסדי לגבי המסלול הכללי, המסלול המתמחה באוכלוסיית יעד או המסלול המתמחה בתחום השקעה, לפי העניין, את מדיניות ההשקעה הצפויה לפני השינוי או אחריו, לפי העניין, ותמהיל ההשקעה בפועל לפני השינוי;~~

4) מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין;

5) מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.

13 . חריגה ממדיניות השקעה תקנונית

א. במהלך השנה הראשונה מיום הקמת המסלול, יהיה גוף מוסדי רשאי לחרוג ממדיניות ההשקעות התקנונית כל עוד יתרת הנכסים במסלול לדעת הגוף המוסדי אינה מספקת לצורך ניהול ההשקעות במסלול בהתאם למדיניות ההשקעות התקנונית שנקבעה במסלול;

ב. על חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, למעט חריגות כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, יחולו הוראות סעיף 6(ג) בפרק 4, חלק 2, שער 5 בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה <u>3 לחוזר 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים</u>, למעט הוראות סעיף קטן 6(ג)(6)~~(ו)~~. לעניין זה, ייראו בחריגה ממדיניות ההשקעה התקנונית שנגרמה בשל ביצוע מיזוג של קופות גמל כחריגה פאסיבית כמשמעותה בסעיף האמור.

14 . סגירת מסלול השקעה

גוף מוסדי רשאי לסגור מסלול השקעה רק אם אין במסלול עמיתים או נכסים מנוהלים, וכן באמצעות ביצוע הליך של מיזוג בהתאם להוראות הדין.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

15 . תחולה

הוראות חוזר זה חלות על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל כהגדרתן בחוזר זה או המנהלים פוליסות ביטוח ~~חיים~~ שאינן קופות ביטוח.

16 . תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

17 . הוראת מעבר

א. גוף מוסדי יעביר לממונה תקנון של קופת גמל או נספח מסלולי השקעה לפוליסה, אשר מותאמים להוראות חוזר זה לא יאוחר ממועד שייקבע על ידי הממונה. ~~כאמור בסעיף 11(א) לעיל, לא יאוחר מיום 6 באוקטובר 2015.~~

ב. גוף מוסדי יתאים ~~לאמור בחוזר זה~~ את מסלולי ההשקעה הקיימים בפוליסות שאינן קופות ביטוח ובקופות גמל שבניהולו ~~ביום תחילתו של חוזר זה אשר אינם מתנהלים~~ בהתאם להוראות ~~ה~~חוזר זה, עד ~~שלושה חודשים לאחר~~ ליום התחילה.

ג. גוף מוסדי המנהל מסלול כללי שלא במסגרת פוליסות ביטוח ששווקו לפני שנת 2004, ימזגו עד ליום 1 ביוני 2023 בהתאם להוראות הדין למסלול השקעה מתמחה גמיש (מתוך אשכול 1).

ד. ~~ג~~. גוף מוסדי יידוע עמיתים אודות שינוי מדיניות ההשקעה במסלול בו הם חוסכים, ככל שיידרש שינוי כאמור לצורך התאמת המסלול לחוזר זה, ~~יהיה~~ בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל.

18 . ביטול תוקף

הוראות חוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 בטלות.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח – הודעה על פתיחת מסלולי השקעה תלויי גיל

א.ג.נ,

הנדון: <u>מעבר למסלול השקעה התואם לגילך במסגרת מודל השקעה תלוי גיל</u>

את/ה חוסך/כת במסלול ההשקעה _____[1] . במסלול זה מנוהלים כספי חוסכים בגילאים שונים באותו האופן.

באפשרותך להעביר את החיסכון ל"מודל השקעה תלוי גיל" בעל מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגילך.

על מנת לעבור למסלול ההשקעה המתאים לגילך במסגרת המודל עליך לחתום על טופס זה ולהעבירו אלינו, בצירוף _____[2]. אנו נעביר את כספי החיסכון שלך בהתאם לבקשתך בתוך X ימי עסקים מהיום בו יועבר אלינו טופס זה חתום, בצירוף המסמכים הנדרשים.

1. פרטי המבקש/ת:[3]

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	מספר חשבון /פוליסה

2. הצהרת העמית/ה

הנני מצהיר/ה כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.
ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
ידוע לי כי ביצוע העברה חל על היתרה הצבורה ועל ההפקדות השוטפות העתידיות.

חתימה העמית/ה _____

3. פרטים למילוי על ידי הגוף המוסדי[4]

[1] שם מסלול ההשקעה בו חוסך העמית, ומספר מס הכנסה של המסלול.
[2] פירוט כל המסמכים שעל עמית לצרף לבקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בהתאם לנהלי הגוף המוסדי.
[3] ימולא ע"י הגוף המוסדי.
[4] ימולא ע"י הגוף המוסדי לצרכיו הפרטיים. העמית אינו נדרש למלא, לאשר או לחתום על פרטים אלו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

רקע

ביום 17 בפברואר 2015 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל (להלן – **החוזר הקודם**). החוזר הקודם קבע בין היתר, כללים להקמת מסלולי השקעה מתמחים בהתאם לרשימת מסלולי השקעה מתמחים שקבע הממונה ושאותם גוף מוסדי יכול היה להקים.

בחודש נובמבר 2021 פורסם הדוח הסופי של הוועדה לבחינת הוצאות ישירות שרשאי גוף מוסדי להשית על החוסכים, בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל (להלן - **הוועדה**)[1]. המלצות הוועדה נבחנו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הממונה**), והיוו בסיס לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון), התשפ"ב-2022 (להלן - **תקנות הוצאות ישירות**), זאת לצד קידום שורת צעדים אסדרתיים ופיקוחיים מקבילים בנושאים אשר אינם בתחולת התקנות האמורה. בין היתר, דנו המלצות הוועדה במסלולי השקעה אשר יוצעו עבור ציבור החוסכים. היישום המעשי של העקרונות הגלומים בהמלצות הוועדה אשר דנות בנדבך זה מובא בחוזר זה.

צעד זה הינו כחלק ממכלול הצעדים שהרשות נוקטת ואשר מבוססים בחלקם על מסקנות הדוח הסופי של הוועדה. מטרת מכלול הצעדים, הנוגעים במספר תחומים שונים כמו היצע מסלולי ההשקעה, מבנה דמי הניהול והשקיפות לחוסך הינה להגביר את התחרות בענף החיסכון הפנסיוני, לצד שיפור ושכלול תחום ההשקעות, במטרה שהחוסכים יוכלו ליהנות מהיצע מוצרים רחב, במחירים שונים, ויוכלו להשוות בצורה נוחה וקלה בין המסלולים השונים. יישום מכלול הצעדים צפוי להניב לחוסכים תשואה נטו גבוהה יותר, כתלות בתנאי השוק, תוך הגברה כאמור של כוח המיקוח שלהם.

סעיף 2

בסעיף ההגדרות בחוזר נוספו הגדרות חדשות וזאת לאור השינויים שבוצעו בחוזר זה.

סעיף 3

החוזר קובע כי גוף מוסדי המנהל מסלול כללי ימזגו למסלול מתמחה גמיש מתוך אשכול 1, למעט מסלול כללי המנוהל במסגרת פוליסת ביטוח ששווקה לפני שנת 2004. על כן, נוסף סעיף 3(ד) המבהיר כי ניתן להמשיך לנהל מסלול כללי במסגרת פוליסת ביטוח שהיא קופת ביטוח ששווקה לפני שנת 2004.

סעיף 4

לאור הערות הציבור שהתקבלו לטיוטת תיקון החוזר בעניין שינוי מודל מסלול ברירת המחדל בקופות גמל לקצבה, במסגרתן הוצגו בין היתר, קשיים ליישום המודל בשלב זה. החליטה הרשות כי בעת הזו לא יקודם שינוי מודל ברירת המחדל. לצד זאת, הרשות תמשיך לבחון את שינוי המודל לאור הנימוקים שפורטו בטיוטת החוזר.
כמו כן, בוטלה האפשרות להקים מסלולים תלויי גיל פאסיביים שאינם ברירת מחדל, וזאת בשל העובדה שאינם נכללים ברשימת המסלולים החדשה.

[1] דוח הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא בחינת ההוצאות הישירות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מסלולי השקעה מתמחים (סעיפים 5, 6 ו- 7 לחוזר)

בדוח הסופי של הוועדה הומלץ בין היתר, שיוקמו מסלולי השקעה עוקבי מדדים, ושתינתן האפשרות לגופים המוסדיים להציע מסלולי השקעה בעלי דמי ניהול מבוססי ביצועים. היישום המעשי של העקרונות הגלומים בהמלצות הוועדה אשר דנות בנדבך זה מובא בסעיף 6 לחוזר.

באשר למסלולי השקעה עוקבי מדדים, כפי שתואר בדוח הסופי של הוועדה[2], התכלית העיקרית של מסלול זה היא לייצר עוגן תחרותי ("בנצ'מרק") שיציג אלטרנטיבה פשוטה להשקעות האקטיביות (למשל - קניה ומכירה של מניות או אגרות חוב בודדות או העמדת הלוואות מותאמות) ולהשקעות המאופיינות בעלויות גבוהות יותר המקובלות כיום (בעיקר נכסים אלטרנטיביים לא סחירים, ובפרט קרנות השקעה אשר ההתקשרות בגינן מאופיינת בתשלום דמי ניהול גבוהים יותר בהשוואה לקרנות עוקבות מדדים). עוד נכתב לעניין זה בדוח הוועדה, כי בספרות האקדמית ובעולם ניהול ההשקעות קיימת, מזה כמה עשורים, מחלוקת על הערך שבניהול השקעות אקטיבי הכרוך בעלויות. מסלולי השקעה עוקבי מדדים מאופיינים בפיזורם הרב תוך נטרול סיכון העקיבה, סיכון ששורר במקרים בהם המעקב אחר מדד מבוצע על ידי המשקיע המוסדי באופן עצמאי, תוך הצורך לבצע איזון מחדש שוטף (rebalancing) של תיק הנכסים. לאור כל האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהיתרונות הגלומים במסלולי השקעה שאינם עוקבי מדדים, נקבע כי תחול חובה על המשקיע המוסדי להציע מסלול השקעה עוקב מדד.
מבין רשימת מסלולי ההשקעה המתמחים המנויים עם אשכול זה, נקבע כי תחול חובה להקים מסלול השקעה מתמחה עוקב מדדים גמיש, וזאת מאחר ומסלול כאמור מאופיין במידת פיזור רחבה על פני מדדים שונים.

מסלול השקעה מתמחה נוסף אשר נקבע כי תחול חובה להציעו הינו מסלול השקעה "משולב סחיר" המתמחה בהשקעה בנכסים סחירים (מתוך אשכול 3). מבלי לגרוע מהיתרונות הגלומים בהשקעות שאינן סחירות, הנגשת מסלול אשר נכסיו תחומים לאפיקים סחירים בלבד, תייצר עוגן תחרותי נוסף להשקעות המאופיינות בעלויות גבוהות יותר (בעיקר, כאמור לעיל, נכסים אלטרנטיביים לא סחירים), וככלל, תתמוך בהגברת שכלול וגיוון היצע מסלולי ההשקעה המתמחים.

באשר למסלולי השקעה אשר נגבים בגינם דמי ניהול מבוססי ביצועים, הקמתם צפויה לחזק באופן משמעותי את סנכרון האינטרסים (alignment of interests) של הגופים המנהלים עם אלו של החוסכים ולהגביר באופן ניכר את התמריץ שלהם להשגת תשואה גבוהה לחוסכים, בכפוף להתאמה הולמת לסיכונים הגלומים. עד לשנים האחרונות, דמי ניהול מבוססי ביצועים, הנפוצים בקרנות השקעה פרטיות ובגופים פרטיים אחרים המנהלים כספים, היו נדירים יחסית במדינות ה-OECD בקרב מנהלי כספים מפוקחים. עם זאת, בשנים האחרונות, קיימת מגמה בעולם, ובפרט במדינות ה-OECD, של מעבר לדמי ניהול מבוססי ביצועים גם בניהול חיסכון פנסיוני.[3]

מגוון מסלולי ההשקעה המתמחים והכללת האפשרות לגבות דמי ניהול דיפרנציאליים ודמי ניהול מבוססי ביצועים צפויים להגביר את התחרות בענף החיסכון הפנסיוני ולקלוע באופן מדויק יותר לטעמם של ציבור החוסכים.

החוזר קובע רשימה סגורה של מסלולי השקעה מתמחים שניתן לנהל בכלל מוצרי החיסכון, אולם לא תהיה מגבלה על מספר המסלולים המתמחים המנוהלים מתוך הרשימה.

---

[2] ראה הערת שוליים 3, (עמ' 18).

[3] ראה בדוח הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא בחינת ההוצאות הישיר פרק 3 ב- OECD Pensions Outlook 2018 (הערה 30), ובפרט עמ' 91 ו-101-103. לדיון היסטורי והשוואתי ראה גם
Hamdani, A., Kandel, E., Mugerman, Y., & Yafeh, Y. (2017). Incentive Fees and Competition in Pension Funds: Evidence from a Regulatory Experiment. Journal of Law, Finance, and Accounting 2(1), 49-86.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נוסף על כך, החוזר מחייב להקים בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה, מספר מסלולי השקעה בסיסיים זהים שיאפשרו השוואה בין הביצועים של הגופים השונים. זאת, נוכח התכליות הפנסיוניות של מוצרים אלו והצורך כי באותם מוצרים יהיו מסלולי השקעה בסיסיים לרווחת החוסכים. עם זאת, נוכח מאפייניהן של קופות הגמל הענפיות וההוראות הייחודיות שנקבעו להן בדין והעובדה שהן גובות דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל, הוחלט, בשלב זה, להחריגן מהחובה להקים את המסלולים המתמחים.
כמו כן נקבע שבמסלולי אמונה וקיימות גוף מוסדי יהיה רשאי להקים אך ורק מסלול אחד מכל סוג אשכול מסלולי אמונה וקיימות. כך למשל גוף מוסדי לא יהיה רשאי להקים יותר ממסלול הלכה יהודית אחד.

כל המסלולים המתמחים יסווגו לחמישה אשכולות בהתאם למאפייני ההשקעה שלהם, למנגנון דמי הניהול ולסוג ההוצאות הישירות בשל ביצוע השקעות שניתן לגבות בהם:

א. אשכול 1 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי

מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות המנוהלות באופן אקטיבי ע"י המשקיע המוסדי ושניתן לגבות בהם הוצאות בשל ניהול השקעות בהתאם לקבוע בתקנות הוצאות ישירות.

ב. אשכול 2 - מסלולי השקעה עם דמי ניהול משתנים [ללא גביית הוצאות ישירות]

מסלולי השקעה עם גביית דמי ניהול על בסיס הצלחה וזאת על מנת להדק כאמור לעיל את הזיקה בין החלטות ההשקעה של המשקיע המוסדי לבין תגמולו. כך תיווצר בראיית הגוף המוסדי הן חשיפה לסיכון והן חשיפה לרווחים בכל החלטות ההשקעה שלו באופן שיהדק את הזיקה בין טובת הגוף המוסדי לרווחי החוסך. יודגש, כי גופים מוסדיים יוכלו להקים את מסלולי השקעה אלו רק לאחר שיפורסם תיקון של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשע"ב-2012, שיאפשר גביית דמי ניהול משתנים על ידי הגופים המוסדיים, כאמור.

ג. אשכול 3 – מסלולי השקעה שמתמחים בנכסים סחירים [ללא עמלות ניהול חיצוני פרט למפורט בתקנה 2(ב)2 לתקנות הוצאות ישירות]

מסלולי השקעה מתמחים באפיקי השקעה סחירים בלבד, זאת באופן שעולה בקנה אחד עם התכלית העיקרית הניצבת בבסיס ההמלצה המוצגת בסעיף א' לעיל, התכלית העיקרית של מסלולים מסוג זה היא לייצר עוגן תחרותי (בנצ'מרק) להשקעות שאינן סחירות אשר עשויות להיות מאופיינות בשיעור עלויות גבוה יותר.

ד. אשכול 4 - מסלולים עוקבי מדדים [ללא עמלות ניהול חיצוני פרט למפורט בתקנה 2(ב)2 לתקנות הוצאות ישירות]

מסלולי השקעה עוקבי מדדים שתכליתם העיקרית היא לייצר כאמור לעיל עוגן תחרותי ("בנצ'מרק") שיציג אלטרנטיבה פשוטה להשקעות האקטיביות (קניה ומכירה של נכסים בודדים כדוגמת מניות או אגרות חוב בודדות, בין אם סחירות או לא סחירות) ולהשקעות יקרות (בעיקר בנכסים אלטרנטיביים לא סחירים) המקובלות במסגרת תיק החיסכון הפנסיוני[4].
נוסף על כך, על מנת לאפשר לאלו שמעוניינים להמשיך במסלול השקעה עוקב מדד גם לאחר פרישתם לפנסיה, מאפשר החוזר להקים בקרנות פנסיה ובקופות ביטוח מסלול מתמחה עוקב מדדים למקבלי קצבה.

ה. אשכול 5 - מסלולי אמונה וקיימות

[4] דוח הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא בחינת ההוצאות הישירות, עמ' 19.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

1. **מסלולי השקעה מתמחים על-פי כללי ההלכה היהודית או השריעה** – אפשרות להקמת מסלולים אלה קיימת בחוזר הקודם.
2. **מסלול השקעה מתמחה בהשקעות בתחומי קיימות -** בספטמבר 2015 העצרת הכללית של האומות המאוחדות (האו"ם) אימצה תכנית גלובלית לפיתוח בר-קיימא, במסגרתה הוצגו 17 יעדי-על להגשמה עד שנת 2030. יעדים אלו עוסקים בין היתר, בתחומי הסביבה, החברה והכלכלה.[5] בעקבות ההכרזה באו"ם, הוחלט באיחוד האירופי על קידום מדיניות להתמודדות עם משבר האקלים וקידום פיתוח בר-קיימא. בין שלל צעדי האיחוד האירופי, בנובמבר 2019 הפרלמנט האירופי אישר את ה- Sustainable Disclosure Finance Regulation (SFDR), אשר הינה מדיניות שקיפות בנוגע לשיקולים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי (ESG) בהליך קבלת ההחלטות בהשקעות.[6]

המדיניות החדשה חלה על משתתפי השווקים הפיננסיים במדינות האיחוד האירופי. ההוראות העיקריות של הרגולציה הנ"ל נכנסו לתוקפן ב-10 במרץ, 2021 במדינות האיחוד האירופי.[7] האפשרות להקמת מסלול השקעה המתמחה בהשקעות בתחומי קיימות צפוי לענות על טעמם של חלק מהחוסכים. מבלי לגרוע מכך, יש לוודא כי השקעות המסלול יבוצעו באופן שמיטיב עם תוחלת התשואה מתואמת הסיכון של ציבור החוסכים במסלול, ומכאן, שיבוצעו בהתאם להוראות הדין, ובפרט בהתאם לחובת הנאמנות לפעול לטובת ציבור החוסכים[8].

3. **מסלול השקעה מתמחה בתחום הסביבה** - בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בחשיבותם של סיכונים סביבתיים, באופן כללי, ובפרט כשיקולים פיננסיים, שמובאים בחשבון בעת הרכבת תיק השקעות ארוך טווח. על רקע דברים אלו, ובהמשך להוראות חוזר גופים מוסדיים 2021-9-13 "תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 לשער 5 'ניהול נכסי השקעה' (שיקולי השקעה הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים, והיבטי ממשל תאגידי, ולסיכונים מתפתחים מהותיים,(כגון סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים" 18 בנובמבר 2021, החוזר מאפשר להקים מסלול מתמחה בתחום הסביבה. מתן האפשרות להקמת מסלול השקעה המתמחה בהשקעות בתחום הסביבה צפוי לענות על טעמם של חלק מהחוסכים. מבלי לגרוע מכך, יש לוודא כי השקעות המסלול יבוצעו באופן שמיטיב עם תוחלת התשואה מתואמת הסיכון של ציבור החוסכים במסלול, ומכאן, שיבוצעו בהתאם להוראות הדין, ובפרט בהתאם לחובת הנאמנות לפעול לטובת ציבור החוסכים.

הקמת מסלול השקעה בתחום הסביבה תתאפשר במסגרת המסלולים המוצעים בקרב מוצרים שאינם מוגדרים כקופת גמל לקצבה, קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים, דהיינו, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה ופוליסה שאינה קופת ביטוח. תיחום המוצרים כאמור מוצע לאור החשש כי מגוון ההשקעות הצר מדי שמאפיין מסלול השקעה מתמחה זה, לא יאפשר מיצוי פוטנציאל תוחלת התשואה מתואמת הסיכון עבור ציבור החוסכים לפנסיה.

מסלולי השקעה למקבלי קצבה – החוזר מאפשר לקרנות הפנסיה וקופות הביטוח להקים מסלול השקעה על פי כללי ההלכה היהודית, מסלול השקעה על פי כללי השריעה ומסלול עוקב מדדים למקבלי קצבה כך שיינתן מענה

[5] https://sdgs.un.org/2030agenda
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R2088
[7] *Ibid.*
[8] ראה סעיף 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

לפורשים שמעוניינים להמשיך לאחר פרישתם להיות במסלולים מסוג זה. זאת, בנוסף למסלולי ההשקעה הקיימים כיום לקבוצות השונות של מקבלי הקצבאות וכן בנוסף למסלול ההשקעה הבסיסי למקבלי קצבה.

סעיף 6א לחוזר

בשל פוטנציאל התשואה המצומצם במסלול הכספי נקבע כי יש לקצוב את הזמן שניתן להישאר בו למשך תקופה לפי בחירת העמית ולכל היותר לתקופה של שנתיים מיום ההצטרפות, בסופה הוא יעבור למסלול אותו הוא יבחר, אלא אם כן העמית חידש את בקשתו להישאר במסלול הכספי למשך תקופה נוספת. הוראה זו תחול רק על עמיתים שהצטרפו למסלול לאחר יום התחילה.

סעיף 7 לחוזר

הסעיף קובע כי בקרן השתלמות, בקופת גמל להשקעה ובפוליסה שאינה קופת ביטוח, ינוהלו מסלולי השקעה בהתאם למפורט בסעיף 6 לחוזר כשמסלול ברירת המחדל ייקבע על ידי הגוף המוסדי מתוך המסלולים המוצעים על ידו. עם זאת, בקרן ההשתלמות מסלול השקעה ברירת המחדל ייקבע מתוך המסלולים - מסלול השקעה מתמחה גמיש או מסלול השקעה עוקב מדדים גמיש, זאת נוכח העובדה כי מדובר במוצר בעל מאפיינים סוציאליים אליו מפקידים חוסכים רבים כספים כחלק מתנאי העסקתם. נוסף על כך, החובה לנהל שני מסלולים מתמחים כאמור בסעיף 6(ב) לא תחול על המוצרים כאמור.

בנוסף, ובדומה לאמור לעיל באשר לסעיף 3 לחוזר, מאחר והחוזר קובע כי גוף מוסדי המנהל מסלול כללי ימזגו למסלול מתמחה גמיש מתוך אשכול 1, למעט מסלול כללי המנוהל במסגרת פוליסת ביטוח ששווקה לפני שנת 2004, סעיף 7(ב) מבהיר כי ניתן להמשיך לנהל מסלול כללי במסגרת פוליסת ביטוח שאינה קופת ביטוח ששווקה לפני שנת 2004.

סעיף 10 לחוזר

בדומה לחוזר הקודם, נקבע כי הממונה יפרסם באתר האינטרנט של רשות שוק ההון רשימה סגורה של מסלולי השקעה. גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול השקעה רק ככל שהוא מופיע בה. זאת על מנת לעודד את התחרות בשוק ולסייע לחוסכים להשוות בין התשואות של גופים מוסדיים שונים.

כמו כן, לאור כך שהתיקון לחוזר קובע רשימה סגורה של מסלולי השקעה שמדיניות ההשקעה התקנונית שלהם כפי שהיא מופיעה ברשימת המסלולים אינה ניתנת לשינוי, בוטל בתיקון זה סעיף 10(ב) שקובע כללים לעניין שינוי במדיניות ההשקעה התקנונית שאינה בהתאם לרשימת מסלולי ההשקעה.

סעיף 17 לחוזר

הסעיף קובע כי עד ליום התחילה על הגופים המוסדיים להתאים את מסלולי ההשקעה שבניהולם למסלולי ההשקעה שנקבעו בחוזר זה.

נוסף על כך, גוף מוסדי שמנהל מסלול כללי שאינו במסגרת פוליסות ביטוח ששווקו לפני שנת 2004, ימזגו למסלול השקעה מסוג מתמחה גמיש. על מנת לאפשר לגופים המוסדיים זמן היערכות לביצוע המיזוג כאמור, נקבע כי על המיזוג להתבצע עד ליום 1 ביוני 2023.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon